

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	권 고 1 통 보 1	경 고 주 의	3 5	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·주의요구 및 권고·통보

제 목 외주수리 지시서 검토 미흡

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 □부(①), 제○발전소 ◆부(②~③),

제◎발전소 ◆부(③), 제●발전소 ◆부/◇부(③)

내 용

1. 업무 개요

◆본부 발전소 부서는 설비 관리, 정비 감독 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제2절(제조원가계산) 제11조(경비) 및 제3절(공사원가계산) 제19조(경비)에 따르면, 경비의 세비목은 운반비, 기술료, 보험료, 외주가공비, 품질관리비, 산업안전보건관리비, 세금과 공과, 여비·교통비·통신비 등이 있으며, “품질관리비는 해당 계약목적물의 품질관리를 위하여 관련 법령 및 계약조건에 의하여 요구되는 비용(품질시험 인건비를 포함한다)을 말하며, 간접 노무비에 계상되는 것은 제외한다.” 고 되어 있다.

한편, 우리 회사 「시설공사 원가계산 기준」 붙임6(품질관리비의 산출 및 사용 기준)에 따르면, ‘품질관리비’는 ‘품질시험비’와 ‘품질활동관리비’로 구성되며, ‘품질시험비’는 품질시험에 필요한 비용으로 인건비, 공공요금, 재료비, 장비손료, 시설비용, 시험·검사기구의 검정·교정비 등을 포함하고 있고, ‘품질활동관리비’는 품질시험비 외에 품질관리활동에 필요한 비용으로 품질관리업무를 수행하는 건설기술인 인건비, 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 품질관련 교육·훈련비, 품질검사비 등이 있다.

그리고, 「건설산업기본법」 제87조(건설근로자 퇴직공제제도의 시행)에 따르면, 국가 또는 지방자치단체가 발주하는 공사예정금액이 1억 원 이상인 건설공사의 경우 건설근로자 퇴직공제제도²²⁾에 가입하여야 하는 건설공사 도급계약의 당사자는 도급금액 산출명세서에 퇴직공제부금비를 명시하여야 하며, ‘20□□년 원전 기전 설비 정비공사’의 공사시방서 4.1(정비업무 수행방법)에 따르면, “계약 상대방은 특수장비, 공법 및 기술필요 등의 사유로 인해 외주가공이 불가피한 것으로 판단되는 경우 발주자에게 외주가공을 요청할 수 있으며, 발전소 운영에 영향이 없도록 발주자가 발행한 외주가공 지시서의 기한내에 외주가공을 완료 하여야 한다.”고 되어 있다.

다만, 우리 회사는 외주수리의 원가계산은 공사원가계산으로 설계하되, 기전설비 정비공사 계약상대자(■■社)의 외부 반출수리 및 제작(원자력) 업종으로 등록된 업체(이하 ‘외주수리업체’라 한다)가 업체의 공장에서 기기 분해·조립, 부속품 교체 등 작업이 이루어지는 외주수리의 특성상 제조업 직종별 노임단가와 제조업

22) 법정 퇴직급여 혜택을 받지 못하는 건설일용근로자 등을 위한 제도

부문(기계기구 제조업 등)의 산재보험료율을 적용하고 있다.

또한, ■■회에서 매년 발표하는 ‘중소제조업 직종별 임금조사 보고서’의 제조부문 직종코드 및 직종명 해설집을 보면, 화학공학, 금속재료, 전기·전자 및 기계, 기타공학별 품질관리 업무를 담당하는 직종명을 확인할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

[품질관리사 등 노임을 노무비로 잘못 처리]

품질관리 업무를 수행하는 직종(품질관리사, 품질관리원, 제품시험원)의 노임을 공사설계서의 경비 비목이 아닌 노무비 비목에 잘못 포함하여 산출하였음을 확인하였다. 품질관리사 등 노임을 직접노무비가 아닌 경비로 재산정하면, 간접노무비, 보험료, 일반관리비, 이윤 등이 저감되어 결국 공사비가 줄어드는 효과가 있다.

[산재보험료율을 제조업이 아닌 건설업의 요율로 잘못 적용]

외주수리(가공)의 경우 외주수리업체가 업체의 공장에서 기기 분해·조립, 부속품 교체 등이 이루어지는 외주수리의 특성을 감안하여 우리 회사는 공사설계서의 산재보험료율은 제조업(기계기구 제조업 등)의 요율을 적용하고 있으나, 실제 건설업 요율로 잘못 적용하였다.

[퇴직공제부금비 오적용]

퇴직공제부금비는 일용·임시직 건설근로자가 건설업에서 퇴직할 때 건설근로자공제회에서 지급하는 퇴직금으로, 외주수리업체의 직원은 「근로자퇴직급여보장법」에 따라 소속된 회사로부터 퇴직금을 받기에, 공사원가 계상 시 퇴직공제부금비를 계상하지 아니하여야 함에도 퇴직공제부금비를 계상하였다.

[기타경비율의 최근 제비율이 아닌 요율로 잘못 적용]

외주수리 검토 시(20□□. 5.) 최근 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율(20□□. 3. **부터 적용)을 적용하지 아니하여 기타경비율을 잘못 적용하였다.

[외주수리 처리 적합성 검토 소홀]

◇본부 제◎발전소 ESW계통(1차기기 냉각해수계통) 체크밸브 순환품의 경우, 20□□년 공장반출 수리공사로 수리(◆♣◆♣)하였으나, 20□■년에는 외주수리를 통하여 수리한 사례를 확인하였다.

이에, 담당부서에서는 교체된 체크밸브 2개를 ◇▽호기 ●차 계획예방정비를 앞두고 순환품 정비차원에서 조속히 수리하고자 외주수리로 처리하였다고 답변하였으나, ① 순환품 외주수리 기간(20□□. 4. ~ 8.)이 ◇▽호기 계획예방정비 기간(20□□. 4. ~ 6.)보다 길어 계획예방정비 기간 중 순환품을 확보할 수 없고, ② 공장반출 수리 기간(통상 3~4개월 소요)을 감안하여 ◇▽호기 정상예방정비 시 교체된 순환품 1개를 공장반출로 수리했다면 ◇▽호기 계획예방정비 기간 중 예비품으로 확보할 수 있었을 것으로 판단된다. 또한, ③ 기전설비 정비공사 계약상대자는 기성고 내역서에 외주수리 처리에 대한 경비(외주수리비)뿐만 아니라 일반관리비(외주수리비×요율)도 포함하여 정비공사 기성을 청구하기 때문에, 우리 회사의 비용 측면에서 수리가 시급하지 아니한 예비품, 순환품의 경우 공장반출 수리공사로 처리하는 것이 원전 기전설비 정비공사 비용을 줄이는데 유리하다.

[외주수리 처리 시 불필요한 수의계약요청 사유서 첨부]

우리 회사가 외주수리업체에게 수의계약을 요청하는 수의계약요청 사유서를 첨부한 외주수리 지시서를 확인하였다.

우리 회사가 통상적으로 기기 수리하는 방법인 외주수리와 공장반출 수리 공사는 모두 보수대상물을 외부공장에 반출하여 수리하는 형태로 이루어지지만, 계약상대자와 실제 수리업체의 관계는 서로 다르다. 외주수리의 경우, 원전 기전 설비 정비공사 계약상대자(■社)가 외주수리업체에게 수리를 맡기는 형태이므로 우리 회사가 외주수리업체와 직접 수의계약을 체결할 사유는 있지 아니하다. 그러나, 우리 회사와 직접적인 계약 관계에 있지 아니한 외주수리업체와의 수의 계약요청 사유서를 첨부한 외주수리를 확인하였으며, 자칫 우리 회사가 외주수리 업체 선정에 개입하는 듯한 불공정거래 개입 오해를 야기할 수 있는 소지가 다분하다.

관련부서 의견 및 검토결과 관련부서에서는 외주수리 지시서 발행 시 외주수리 지연 우려 및 원전 기전설비 정비공사 계약상대자의 처한 상황 등을 고려하여 수의계약요청 사유서를 작성하였다고 의견을 제시하였으나, 직접적인 계약 관계에 놓여있지 아니한 외주수리업체를 대상으로 수의계약요청 사유서를 작성하는 것은 부적절하다.

조치할 사항 ◆본부장은

① 경비항목을 노무비로 계상, 제비율 오적용 등 외주수리 지시금액을 잘못 검토하거나 외주수리 지시서에 불필요한 서류 첨부 및 외주수리 적합성 검토가 미흡한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 ‘경고’ 및 ‘주의’ 처분하시기 바라고,(경고 3, 주의 5)

② 수리가 시급하지 아니한 예비품, 순환품 정비의 경우 공장반출 수리공사로 처리하고, 외주수리 지시서를 작성하는 경우에는 별도의 수의계약요청 사유서를 작성하지 아니하도록 하며,(권고 1)

③ 경비항목의 품질관리 직종 노임을 노무비로 잘못 적용 또는 제비율을 오적용 등 외주수리 지시금액 검토 미흡, 수리가 시급하지 아니한 예비품·순환품을 외주수리로 하거나 외주수리와 관련된 수의계약요청 사유서를 작성하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)